

Лицензионный Договор №24111740 от 14 ноября 2024

Лицензиат: **Панченко Борис**

Внимание! Перед использованием шрифта ознакомьтесь с текстом данного Лицензионного Договора. Нарушение условий настоящего Лицензионного Договора (далее — Договор, Лицензионный Договор), равно как и использование программного обеспечения и произведения графики без лицензии, влечет за собой последствия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Исключительные права на данное программное обеспечение и объекты графики и дизайна принадлежат соответствующим правообладателям.

ООО НПП «ПараТайп» (далее — ПараТайп) имеет все необходимые полномочия для заключения настоящего Договора и предоставления указанных в нем прав.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен между вами (Лицензиатом), с одной стороны, и ПараТайпом с другой стороны, о предоставлении вам названных в нем прав на использование определенным образом и в определенных пределах соответствующего Шрифта и Шрифтового ПО. Шрифт и Шрифтовое ПО охраняются законодательством Российской Федерации как произведение графики и как программа для ЭВМ соответственно.

1.2. Данный Договор вступает в силу и порождает юридические последствия с даты оплаты Лицензиатом соответствующего счета за получение права использовать Шрифт и Шрифтовое ПО.

1.3. Сумма лицензионного вознаграждения указывается в счете, который является неотъемлемой частью Договора. Факт оплаты такого счета, является вашим согласием выполнять условия настоящего Договора. В любом случае, начало использования Шрифта считается вашим согласием на заключение настоящего Лицензионного Договора и согласие со всеми его условиями.

1.4. Неисключительные права Вам предоставляются в отношении следующих шрифтов:

- Шрифт: **DIN 2014 Demi**

Вид лицензии: «Веб»

- Шрифт: **DIN 2014 Demi Italic**

Вид лицензии: «Веб», «Десктоп»

2. ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ

2.1. Лицензия «Десктоп»

2.1.1. В отношении Шрифта вам предоставляются следующие неисключительные права: а) Право на воспроизведение изображения (рисунка) Знаков Шрифта на любых поверхностях, в частности на бумаге, рекламных щитах, одежде — без ограничения тиража. При этом разрешается встраивание изображений Знаков Шрифта в документы в масштабируемом виде (например, в документы форматов EPS или PDF) без предоставления иным лицам права на редактирование этих документов. б) Право на распространение экземпляров носителей воспроизведенных Знаков Шрифта, за исключением тех, которые подпадают под указанные в настоящем Договоре ограничения. в) Право на публичный показ изображений знаков Шрифта, за исключением показа тех носителей и файлов, которые подпадают под указанные в настоящем Договоре ограничения. г) Право на доведение до всеобщего сведения знаков Шрифта, за исключением тех носителей и файлов, которые подпадают под указанные в настоящем Договоре ограничения, в том числе следующее: изображение знаков Шрифта может использоваться для оформления Веб-сайтов только в растровых форматах типа PNG, JPG, GIF и т.п. д) Право на переработку, в той части, в которой вы имеете право импортировать знаки Шрифта в графический редактор с последующим изменением их графики.

2.1.2. В отношении Шрифтового ПО предоставляется право на его воспроизведение, а именно на его запись (установку) на следующее количество Компьютеров Лицензиата: 5 (пять) — для шрифта DIN 2014 Demi Italic.

2.2. Лицензия «Веб»

2.2.1. Все веб-шрифты, продающиеся в магазине paratype.ru, не требуют ни подписки, ни каких-либо ежемесячных платежей. Оплатив покупку, вы получаете Шрифт и Шрифтовое ПО в пользование и можете самостоятельно решать, где его установить, не завися от сторонних хостингов и сервисов. Доплатить придется, только если ежемесячный трафик ваших сайтов, на которых установлен Шрифт и Шрифтовое ПО, превысит купленный вами объем прав. При приобретении данной лицензии вы можете использовать Шрифт и Шрифтовое ПО в указанных в настоящем Договоре пределах.

2.2.2. В отношении Шрифта вам предоставляются следующие неисключительные права: Право на доведение до всеобщего сведения рисунка знаков Шрифта на веб-сайтах с использованием селектора @font-face

в CSS. При этом: а) Вы можете использовать данный Шрифт для оформления Веб-сайтов с помощью механизма @font-face при условии, что в тексте CSS будет присутствовать информация о происхождении и копируйте Шрифтового ПО аналогично тому, как она приведена в примерах HTML/CSS, поставляемых со Шрифтовым ПО. б) Шрифт может быть использован только на Веб-сайтах, чьи доменные имена принадлежат Лицензиату. в) Вы можете использовать Шрифты в интерактивных веб-приложениях, которые дают возможность посетителям Веб-сайта вводить или редактировать тексты, оформленные данными Шрифтами, но только в случае, если такое приложение не позволяет пользователю использовать Шрифт за пределами Веб-сайта. г) Общее количество просмотров в месяц на всех ваших Веб-сайтах, использующих Шрифт, не должно превышать: 10 000 (десять тысяч) — для шрифтов DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi. Количество просмотров определяется как загрузка страницы Веб-сайта при переходе посетителя на нее. К просмотрам также относятся перезагрузка страницы, обновление AJAX-сайтов, отправка данных с помощью метода hit (запрос к веб-серверу для получения файла).

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Запрещается встраивать Шрифтовое ПО DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi в документы (EPS, PDF и другие), предназначенные для коммерческого распространения в виде электронных книг, журналов, иных Электронных публикаций.

3.2. Запрещается воспроизведение изображений знаков Шрифтов DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi в Мобильных приложениях.

3.3. Запрещается воспроизведение изображений знаков Шрифтов DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi в Видеоиграх.

3.4. Запрещается воспроизведение изображений знаков Шрифтов DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi в Логотипах.

3.5. Запрещается представление изображений знаков Шрифтов DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi в Аудиовизуальных произведениях, в любых кино- и видеоматериалах (в том числе для целей телевизионных трансляций), включая титры и надписи.

3.6. Запрещается устанавливать Шрифтовое ПО DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi на Сервер для обеспечения многопользовательского доступа.

3.7. Запрещается установка (воспроизведение) Шрифта DIN 2014 Demi на Компьютерах.

3.8. Запрещается распространение файлов Шрифтового ПО DIN 2014 Demi Italic, DIN 2014 Demi в комплекте с оборудованием или программным обеспечением. Для получения такого права необходимо приобрести специальную лицензию. Для этого обратитесь в офис компании.

3.9. Запрещается модифицировать, переименовывать, изменять знаковый состав, перестраивать или воздействовать иным способом на файл Шрифтового ПО.

3.10. Запрещается распространение и доведение до всеобщего сведения файлов Шрифтового ПО. Вы не можете размещать, устанавливать и использовать файлы на Компьютерах, Мобильных устройствах, Серверах и Веб-серверах и Веб-сайтах других фирм или частных лиц, размещать их в сети Интернет, давать их взаймы, в аренду или передавать другому пользователю, за исключением случая, когда полностью передаётся весь комплект поставки, включающий: файл Шрифтового ПО, лицензионные права, руководство по использованию, печатные материалы, резервные копии. В этом случае вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии переданного Шрифтового ПО и документации, и письменно уведомить ПараТайп о смене лицензиата.

3.11. Лица, не заключившие Лицензионный Договор, не могут вводить в гражданский оборот товары, работы или услуги, содержащие Шрифты или Шрифтовое ПО правообладателей.

3.12. Указанные в настоящем Договоре права предоставляются вам без права их передачи и переуступки другим лицам, за исключением случая, предусмотренного в п. 3.10 выше.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. В случае нарушения Лицензиатом любого из пунктов данного соглашения ПараТайп имеет право в одностороннем порядке прекратить его действие. В этом случае после получения соответствующего письменного или электронного уведомления вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии полученного Шрифтового ПО и соответствующей документации. Иное будет считаться нарушением исключительных прав.

4.2. В случае если Шрифтовое ПО вследствие действия Лицензиата окажется доступно на Компьютерах, Мобильных устройствах, Серверах, Веб-серверах и Веб-сайтах других фирм или частных лиц, то бремя доказывания непредумышленности действий, приведших к таким последствиям, ложится на Лицензиата.

4.3. За использование Шрифта и Шрифтового ПО без действующего лицензионного Договора, за его пределами и за иное нарушение исключительных прав наступает соответствующая ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. ПараТайп гарантирует, что не существует в настоящее время, и не будет существовать каких-либо обстоятельств, препятствующих использованию Лицензиатом Шрифтового ПО в соответствии с настоящим Договором. В случае возникновения претензий третьих лиц в результате нарушения компанией ПараТайп перечисленных в настоящем пункте гарантий и в связи с использованием Лицензиатом или его правопреемниками Шрифтового ПО всю ответственность берет на себя ПараТайп, в обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных ситуаций за свой счет.

5.2. ПараТайп гарантирует отсутствие ошибок на носителях информации при условии нормальной эксплуатации в течение 90 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки.

5.3. Шрифт и Шрифтовое ПО поставляется без каких-либо явных или подразумеваемых обязательств со стороны поставщика относительно его потребительских характеристик и возможности достичь его применением каких-либо целей. Не даются никакие коммерческие гарантии и гарантии пригодности для каких-либо конкретных сфер использования. ПараТайп ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за убытки и ущерб, вызванные использованием или невозможностью использования Шрифта и Шрифтового ПО, или предоставлением или непредоставлением услуг по поддержке, связанных с их использованием, однако обязана обеспечить техническую возможность использования Шрифтового ПО.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор заключен на срок действия исключительного права на Шрифт и Шрифтовое ПО и действует на территории всех стран мира.

6.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в одном экземпляре. К нему подлежит применению право Российской Федерации.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. При использовании Шрифта на территории тех стран, где законом и судебной практикой ему как произведению графики правовая охрана не предоставлена, п.2.1.1, 2.2.2 настоящего Договора не применяется, а ограничения использования распространяются только на Шрифтовое ПО.

7.2. ПараТайп сохраняет за собой право на внесение изменений в настоящий Договор в любое время без предварительного уведомления.

8. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- «Лицензиат» — физическое или юридическое лицо, приобретающее права на Шрифт или Шрифтовое ПО и являющееся стороной данного Договора.
- «Шрифт» — произведение графики, состоящее из отдельных изображений символов языков, цифр и иных знаков, выполненных в единой стилистике или объединенных по иному признаку.
- «Знаки Шрифта» — изображения букв, цифр и иных символов, входящих в состав Шрифта.
- «Шрифтовое программное обеспечение» или «Шрифтовое ПО» — программа для ЭВМ, предназначенная для формирования и отображения Шрифта, а также обеспечивающая его загрузку в память Компьютера, Мобильного устройства, Сервера или Веб-сервера и его практическое применение для создания соответствующих надписей и файлов.
- «Компьютер» — для целей данного Договора термин включает в себя как настольный компьютер, а именно ЭВМ, предназначенную для индивидуального использования на одном месте (в силу размеров и необходимости источника энергии), так и ноутбук или лаптоп — переносную персональную ЭВМ, снабженную монитором и клавиатурой, выполненную в виде книги, а также многопроцессорные компьютеры, терминалы, банкоматы и т.д.
- «Мобильное устройство» — компактные мобильные ЭВМ, оснащенные экраном с размером диагонали 3,5-7 дюймов (8-17,8 см), предназначенные в первую очередь для просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами, для развлечения и коммуникации.
- «Сервер» — компьютерная программа или электронное устройство, предоставляющие свою функциональность другим программам или устройствам.
- «Веб-сервер» — компьютерная программа или устройство, предоставляющие свою функциональность другим программам или электронным устройствам посредством HTTP и иных протоколов передачи данных в сети Интернет.
- «Веб-сайт» или «Интернет-сайт» — совокупность логически связанных между собой веб-страниц, массив связанных данных, имеющий уникальный адрес в сети Интернет и воспринимаемый пользователем как единое целое.
- «Мобильное приложение» — программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.
- «Логотип» — графическое изображение или текстовый знак, в том числе Товарный знак и Знак обслуживания, используемый организациями и частными лицами для повышения узнаваемости товаров, работ, услуг или их производителя в социальной среде.
- «Видеоигра» — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой и отображенных на экране устройства любого типа.
- «Электронная публикация» — версия книги, журнала, буклета и т.д., хранящаяся в электронном(цифровом) виде, предназначенная для чтения с экрана электронных устройств или печати на устройствах вывода.
- «Текстовый Веб Контент» — HTML-документы, такие как веб-страницы и электронные письма в формате HTML, которые содержат текстовые элементы, такие как заголовки, абзацы или промежутки, отображаемые с использованием лицензированного Шрифтового ПО.
- «Цифровой Текстовый Контент» — цифровые документы, за исключением Текстового Веб Контента, которые содержат представления шрифтовых знаков, созданных с помощью лицензированного Шрифтового ПО. Примеры Цифрового Текстового Контента включают, помимо прочего, изображения и видео с предварительно обработанными текстовыми наложениями, а также документы с форматированным текстом, такие как файлы в формате PDF, EPUB, Adobe Creative Cloud и Microsoft Office.

- «Лицензированные Пользователи» — вы или лица, действующие по вашему поручению, которые имеют доступ к лицензированному Шрифтовому ПО.

ООО НПП «ПараТайп», Директор Якупова А.Э.

117418, Москва, Нахимовский пр-т, д.47

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся этого Лицензионного соглашения, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Тел.: 8 800 700 85 41

Email: fonts@paratype.com